

주의 요구

1. 제 목 : 공매 진행 전 확인 및 위임기관 협의 업무 불철저
2. 소관부점 : 부산지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

부산지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제11호에 따라 정부 위탁업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무를 수행하고 있다.

나. 공매 진행 전 확인 업무 불철저

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제16조에 따르면 공매대행 의뢰받은 압류재산에 대한 권리분석 및 현황파악을 마친 후에는 지체 없이 공매대행 업무에 착수하여야 하나, 같은 조 제3호에 따르면 매각에 영향을 미치는 타인의 권리(가처분, 가등기 등을 포함한다)가 존재하는 재산은 공매착수를 유보하고 위임관서의 장과 협의 또는 보완조치 요청 후 그 결과에 따라 공매대행 업무를 속행하도록 되어 있으며

요강 제40조 제1항 제4호에 따르면 공매를 집행하는 직원은 공매

개시 10분 전까지는 공매 장소에 참석하여 이해관계자에 대한 공매 통지서의 송달 여부를 확인하는 준비를 마치도록 되어 있다.

따라서, 공매 착수 전에는 매각 장애 및 송달 여부를 정확하게 판단 후 진행함으로써 불필요한 민원이나 행정력이 낭비되지 않도록 해야 한다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 부산지역본부에서 공매 진행 중 매각 결정 불허 및 취소 실태를 점검한 결과

2021. 3. 3. ■■■세무서로부터 수입한 체납자 ♣♣♣ 압류재산 (20XX-XXXXX-XXX) ‘기재생략’의 경우 등기부등본을 보면 1989. 12. 19. 체납자이자 일부 지분 소유자(지분 XXXXX분의 XXXXX)인 ☼☼☼에게 증여로 소유권 이전되기 전에 1976. 7. 21. 전 소유자의 ‘소유권이전등기권리 보전’이 되어 있어 매각에 영향을 미치는 타인의 권리가 존재하는데도 공매 진행하여 2021. 12. 9. 낙찰(금XX,XXX천 원)되었고 같은 날 매각결정 하였다가 2021. 12. 31. ‘전 소유자 앞 예고등기 말소불가로 매수자 소유권 행사 제한’의 사유로 매각결정 취소하였고

2017. 5. 8. ◆◆◆세무서로부터 수입한 체납자 ■■■ 압류재산 (20XX-XXXXX-XXX) ‘기재생략’의 경우 체납자 □□□□ ▲▲▲▲▲ 대표이사(◆◆◆)에게 공매통지서가 송달되지 않았는데도 공매 진행 하여 2020. 11. 12. XXX,XXX천 원에 낙찰되었으나 2020. 11. 16. 매각결정일에 ‘송달불능’의 사유로 매각불허 결정하는 등

[표 3]과 같이 공매 입찰 전에 확인했어야 할 사항에 대한 검토를 철저히 하지 않고 공매를 진행하다가 낙찰자 결정 이후에 공매 절차를 취소한 사례가 총 X건(매각불허결정 X건, 매각결정취소 X건) 확인되었다.

[표 3] 공매 진행 부적정 압류재산 명세

(단위: 원)

순 번	위임기관	관리번호	체납자	낙찰일	낙찰금액	구 분	사 유
--------	------	------	-----	-----	------	--------	--------

“기재 생략”

다. 위임기관 협의 업무 불철저

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국세징수법」 제57조 제1항 제4호¹⁾에 따르면 압류재산의 총 추산

1) 2021. 1. 1. 전부개정 이전 관련 조항 : 제85조 제2항

가액이 강제징수비(선순위채권액이 있는 경우 이를 포함)를 징수하면 남은 여지가 없어 강제징수를 종료할 필요가 있는 경우 압류를 즉시 해제 하되, 교부청구나 참가압류와 관계된 체납액에 충당될 여지가 있는 경우에는 강제징수 절차를 진행할 수 있다고 되어 있으며 이와 관련된 절차로 요강 제95조 제2항에서는 관서의 장과 협의하여 공매를 중지 하지 아니할 수 있도록 되어 있다.

따라서, 위임기관에는 회수 실익이 없으나 다른 과세기관에 회수 실익이 있을 경우에는 반드시 위임관서의 장과 협의를 통해 그 결과에 따라 공매를 진행하여야 한다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 부산지역본부에서 공매로 매각한 압류 재산 중 배분결과 위임기관에는 배분금이 없고 다른 과세기관에만 배분금이 있는 공매 실태를 점검한 결과

2020. 5. 18. ○○세무서로부터 수입한 체납자 ○○○ 압류재산 (20XX-XXXXX-XXX) ‘기재생략’의 경우 1차 공매예정가격이 XXX,XXX 천 원이고 선행²⁾ 압류기관인 ■■■세무서의 체납액 XX,XXX천 원을 감안하면 3차 채공매의 5차 공매예정가격인 XX,XXX천 원까지 공매를 진행할 경우 위임기관에 회수 실익이 없고 선행 압류기관인 ■■■세무서 체납액만 충당하게 될 가능성이 큰데도

2) 「국세징수법」 제36조(압류에 의한 우선) ① 국세 강제징수에 따라 납세자의 재산을 압류한 경우에 다른 국세 및 강제징수비 또는 지방세의 교부청구(「국세징수법」 제61조 또는 「지방세징수법」 제67조에 따라 참가압류를 한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 있으면 압류와 관계되는 국세 및 강제징수비는 교부청구된 다른 국세 및 강제징수비 또는 지방세보다 우선하여 징수한다.

위임기관인 ○○세무서와 협의 없이 3차 재공매의 5차 공매까지 진행하여 XX,XXX천 원에 낙찰되었고 배분결과 위임기관에는 배분금이 없고 강제징수비 X,XXX천 원, ■■■세무서 XX,XXX천 원만 배분되는 등

[표 4]와 같이 다른 과세기관에는 배분이 있으나 위임기관에는 실익이 없는데도 협의 없이 공매를 진행한 사례가 총 X건 확인되었다.

[표 4] 위임기관 실익이 없는 공매 미협의 명세(타 과세기관에만 배분)

(단위: 원)

순번	위임기관	관리번호	채납자	매각금액	강제징수비	다른 과세기관 배분금
----	------	------	-----	------	-------	-------------

“기재 생략”

[소관부점 의견] 부산지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 공매 진행 전 확인 및 위임기관 협의 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

부산지역본부 본부장은 압류재산 공매 진행 전 확인 업무 소홀로 인한 매각불허 결정 및 매각결정 취소가 발생하지 않도록 하고, 위임기관의 회수 실익이 없을 경우 사전협의 업무를 철저히 하며, 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.

(주의)